

1. INTRODUCCIÓN

- La **calidad** no admite una definición única, dada su subjetividad
- Se distingue entre **calidad sanitaria** y **calidad comercial**
- La calidad comercial puede tener consecuencias comerciales relevantes aun cuando el producto sea seguro sanitariamente
- El tema se centra en la calidad comercial, su evaluación y certificación, los servicios oficiales de control (en especial los **Servicios de Inspección SOIVRE**) y las normas de comercialización comunitarias e internacionales

2. CALIDAD COMERCIAL

- Conjunto de factores y parámetros, externos e internos, que debe cumplir un producto para estar en los circuitos comerciales y satisfacer al mercado de destino
- **Calidad comercial externa:** características aparentes (forma, tamaño, color, defectos superficiales, frescura, firmeza), evaluada mediante ensayos no destructivos
- **Calidad comercial interna:** factores de madurez apreciables internamente o por cata (aroma, sabor), requiere ensayos destructivos (azúcares, ácidos, grasa)
- Estos requisitos se recogen en las **Normas de Comercialización de la UE**, antes llamadas Normas de Calidad Comercial
- El **Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC/TBT)** de la OMC define norma como el documento aprobado por una institución reconocida que prevé reglas, directrices o características de observancia no obligatoria
- La normalización internacional facilita el comercio al crear un lenguaje común entre fabricantes, administraciones y consumidores

3. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD COMERCIAL

- La certificación garantiza la adecuación a la norma, la competencia leal, la eliminación de productos de escasa calidad, los derechos de los consumidores y la facilitación de las relaciones comerciales
- **Evaluación subjetiva:** sensorial, a través de los órganos de los sentidos, para caracteres organolépticos

TEMA 47 – Calidad comercial. Evaluación y certificación de la calidad comercial: los servicios oficiales de control de calidad comercial. Normas de comercialización de la UE. Otras normas de calidad internacionales

- **Evaluación objetiva:** métodos físicos (calibradores, reglas) o químicos/bioquímicos (madurez, constituyentes)
- Dos enfoques: **control oficial**, impuesto por la legislación, y **certificación voluntaria**, para valorizar el producto

Control oficial de la calidad comercial. Servicios oficiales de control

- Tres organismos de control de productos alimentarios en comercio exterior
 - **Servicios de Inspección SOIVRE**, de la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior, dentro de la Dirección General de Política Comercial y Seguridad Económica, de la Secretaría de Estado de Comercio del **MECE**. Integrado por el Cuerpo de Inspectores (A1) y el Cuerpo de Ingenieros Técnicos (A2) del SOIVRE, certifican el cumplimiento de las normas de comercialización
 - **Subdirección General de Sanidad Exterior**, del Ministerio de Sanidad, determina la aptitud para el consumo
 - **Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera**, del **MAPA**, evita la propagación de plagas vegetales
- El **SOIVRE** (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior) es el organismo nacional responsable del control de la calidad comercial
- Sus funciones se recogen en la **Orden PRE/3026/2003** (anexos actualizados por las Órdenes **ECC/2257/2013** y **ECC/2566/2015**) y en el **Real Decreto 330/2008**, entre otras disposiciones

Funciones del SOIVRE

- **Inspección, control de calidad comercial y seguridad** de productos agroalimentarios e industriales de comercio exterior
 - Desde 1989, mediante la Orden Ministerial de 31 de julio de 1989, controla el cumplimiento de las Normas de Comercialización
 - La inspección se realiza en Puntos de Inspección Fronterizos (**PIF**), recintos aduaneros o instalaciones del operador
 - La **Resolución de 11 de abril de 2006** amplió el horario de determinados PIF a 24 horas todos los días
 - Deben notificarse las operaciones sujetas a control, salvo expediciones sin carácter comercial o exentas según el **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429**

TEMA 47 – *Calidad comercial. Evaluación y certificación de la calidad comercial: los servicios oficiales de control de calidad comercial. Normas de comercialización de la UE. Otras normas de calidad internacionales*

- La mercancía conforme obtiene el **Certificado de Control de Calidad Comercial SOIVRE** o el **Certificado CEE/SOIVRE**, y la no conforme, un **Acta de No Conformidad**
- Existen acuerdos de colaboración con servicios de control extranjeros (Canadá, Estados Unidos, Francia, Taiwán) que reconocen la equivalencia de los controles SOIVRE en origen
- Cooperación con el **ICEX** en campañas de promoción de productos españoles
- El control de frutas y hortalizas a Estados Miembros se rige por el **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429** y su **Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2430**
- El **Real Decreto 330/2008** (Anexo I modificado por la Orden PRE/735/2010 y la Orden PJC/161/2026) extendió las competencias a productos industriales (calzado, textil, juguetes, material eléctrico, EPI, muebles y madera)
- **Asistencia técnica al exportador** frente a Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)
 - En el Mercado Único: remoción de obstáculos, el Proyecto Línea Abierta con la **CEOE** desde 1993, y punto de contacto de la **Directiva (UE) 2015/1535**, en relación con la **ANFE**
 - Con terceros países: punto de contacto y notificación del Acuerdo OTC y del Acuerdo MSF de la OMC, con representación en sus Comités
- **Participación en la Política Comercial Común**, en el Comité de Política Comercial (antes Comité 133), y en los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) con socios como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Japón e Israel
- **Colaboración en promoción comercial**, desde 1994, mediante certificados de conformidad, boletines de análisis e informes
- **Normalización**, con participación en el WP.7 de la CEPE/NU, el REN de la OCM Única, el Régimen de la OCDE, los Comités del CODEX y los Comités Técnicos de AENOR
- **Inspección y control CITES**
 - La Autoridad Administrativa CITES corresponde al **MITECO** y la Autoridad Científica al **CSIC**

TEMA 47 – *Calidad comercial. Evaluación y certificación de la calidad comercial: los servicios oficiales de control de calidad comercial. Normas de comercialización de la UE. Otras normas de calidad internacionales*

- Mediante encomienda de gestión con el MITECO (plazo hasta el 28 de enero de 2027), el SOIVRE ejecuta las verificaciones en frontera y expide los **DIESAC**
- Existen 12 puntos autorizados para especímenes CITES y otros puntos adicionales para maderas CITES
- **Red de Laboratorios del SOIVRE**, coordinada por el Centro Analítico de Inspección y Control de Calidad del Comercio Exterior, con 17 laboratorios (16 periféricos y el Central en Madrid), algunos con acreditación **ENAC**
- **Actuaciones en regulación y modernización del comercio interior**, en colaboración con otros ministerios
- **Recogida y análisis de precios internacionales y nacionales**, función en desuso por el auge de internet

Sistemas voluntarios de certificación de calidad

- **Distintivos de calidad diferenciada**: DOP, IGP y ETG, creados por la UE en 1992, regulados por el **Reglamento (UE) 2024/1143**
- **Producción ecológica**: logotipo comunitario de la «eurohoja», regulado por el **Reglamento (UE) 2018/848**
- **Producción integrada**: normativa marco nacional, desarrollada por las Comunidades Autónomas
- **Certificación voluntaria de calidad comercial del SOIVRE**, al margen de los controles oficiales
- **Norma ISO 9001**: no fija requisitos de calidad comercial del producto, sino de gestión de procesos
- **Certificación GLOBALG.A.P.**: así denominada desde 2007, sustituyó a la EUREP-GAP creada en 1997, norma privada centrada en inocuidad, trazabilidad, seguridad laboral y medio ambiente en explotaciones agrícolas

4. NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA UE

- Persiguen aplicar criterios homogéneos a las producciones agrícolas comunitarias
- Son reglamentos técnicos de obligado cumplimiento en todos los Estados Miembros y en todas las fases de comercialización, de aplicación directa
- Tienen en cuenta las normas del **WP.7** de la **CEPE/NU**
- Los productos que no se ajusten no pueden venderse en la UE ni importarse o exportarse

TEMA 47 – *Calidad comercial. Evaluación y certificación de la calidad comercial: los servicios oficiales de control de calidad comercial. Normas de comercialización de la UE. Otras normas de calidad internacionales*

- La **OCM Única** exige Normas de Calidad Obligatorias
 - Para frutas y hortalizas frescas y transformadas, rigen el **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429** y el **Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2430**, que desde el 1 de enero de 2025 sustituyeron al **Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011**
- Esquema clásico de las Normas-Cuadro, heredero del antiguo Protocolo de Ginebra, sustituido en octubre de 2015 por el Geneva Understanding
 - Definición del producto
 - Disposiciones relativas a la calidad, con la clasificación en categorías Extra, I y II
 - Disposiciones relativas al calibrado
 - Disposiciones relativas a las tolerancias
 - Disposiciones de presentación
 - Disposiciones relativas al mercado
- Los productos importados deben ajustarse a estas normas o a normas equivalentes, y los comunitarios de exportación deben cumplirlas
- Para productos no incluidos en la OCM Única, los Estados Miembros deciden si controlan las importaciones o exportaciones

5. OTRAS NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONALES

- **CODEX Alimentarius**: Programa Conjunto FAO/OMS para la Normalización Alimentaria, creado en 1963, con 189 Miembros (188 Estados y la UE)
 - Referencia clave para el Acuerdo OTC y el Acuerdo MSF de la OMC
 - Forma parte, junto a la **OMSA** y la **CIPF**, del grupo «Las Tres Hermanas» reconocido por el Acuerdo MSF
- **CEPE/NU**: creada en 1947 por el ECOSOC, con sede en Ginebra y 56 países Miembros
 - Su **WP.7** sirve de base a las normas de comercialización de la OCM Única
- **OCDE**: escasa actividad armonizadora, destaca por sus folletos ilustrativos en el marco de su Régimen para frutas y hortalizas
- **ISO**: organismo internacional de normalización privado, con el Comité Técnico **ISO/TC 34** dedicado a productos agrícolas y alimentarios

TEMA 47 – Calidad comercial. Evaluación y certificación de la calidad comercial: los servicios oficiales de control de calidad comercial. Normas de comercialización de la UE. Otras normas de calidad internacionales

6. CONCLUSIÓN

- La calidad comercial y la seguridad son los dos pilares del control oficial del comercio exterior de productos
- Los Servicios de Inspección SOIVRE desempeñan funciones que evolucionan con el marco normativo, como ilustra la transformación de su papel en materia CITES tras el **Real Decreto 986/2021**
- Las Normas de Comercialización de la UE, articuladas hoy por el **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429** y el **Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2430**, constituyen el instrumento jurídico central, complementadas por el CODEX Alimentarius, la CEPE/NU, la OCDE y la ISO